

1502411-33.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOVANNI GLEGUER SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DIOVANNI GLEGUER SILVA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, segundo consta na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502411-33.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502411-33.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOVANNI GLEGUER SILVA OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

DIOVANNI GLEGUER SILVA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, segundo consta na inicial, no dia 19 de outubro de 2021, por volta das 15h30, na Rua Paraguai, nº 01, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 127 (cento e vinte e sete) porções de cocaína, 13 (treze) porções de crack e 31 (trinta e uma) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 258,08 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls.70), sobrevindo citação pessoal e resposta escrita. Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas, procedendo-se, por fim, ao interrogatório.

Em memoriais, o Ministério Público postulou a absolvição do acusado por falta de provas, o que foi ratificado pela Defesa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Acolho integralmente a manifestação ministerial.

Em que pese a materialidade delitiva, o feito não reúne elementos de prova suficientes à formação de um juízo de certeza quanto à autoria.

Em sede policial e nesta solenidade, o acusado negou a imputação. Disse que estava transitando pelo local, próximo à residência de sua namorada, quando foi abordado pelos policiais. Relatou que trabalha e o local é ponto de tráfico, razão pela qual havia outras pessoas comercializando entorpecentes, mas negou que estivesse com drogas ou realizando a venda.

A sua versão não pode ser desprezada.

Os policiais narraram a dinâmica da ocorrência. Disseram que realizaram breve campanha nas proximidades da viela, quando visualizaram dois indivíduos se aproximarem do acusado e receberem algo. Diante disso, resolveram proceder a abordagem. Encontraram a sacola com entorpecentes ao lado do réu, mas não visualizaram o acusado manusear a sacola.

Neste contexto, as provas são frágeis para o decreto condenatório.

De rigor ressaltar que não se trata de colocar em dúvida a palavra dos policiais. Cediço, conforme pacífica jurisprudência que o testemunho de policiais tem valor como outro qualquer, posto que são agentes públicos e gozam de presunção de legitimidade de seus atos. No caso em tela, a questão, para esta Magistrada que presidiu a audiência, limita-se à não comprovação, sem conjecturas, que a propriedade da droga apreendida pertencia aos acusados, já que os milicianos não visualizaram o réu manusear a sacola, que foi apreendida, em uma viela, com trânsito livre de vários pedestres.

Assim, deve ser aplicado no caso em apreço o princípio constitucional in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e o faço para ABSOLVER DIOVANNI GLEGUER SILVA OLIVEIRA, filho de ANTONIO BENEDITO DE ASSUNÇÃO CARVALHO DE OLIVEIRA e JUCILENE DA CRUZ SILVA, do crime do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Não há interesse recursal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.R.I.

Carapicuíba, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA